

5.5 Ambiente REASIGNACIÓN

Hoy: 1.410 millones, el 0,4% del presupuesto. Cuatro mil setecientos pesos por habitante por año. Y «Espacio Público y Ambiente» es la **Prioridad II** declarada en el plan del intendente.

Propuesta: llevar la función ambiental al 1,5% del presupuesto —unos 4.865 millones— reasignando dentro de Servicios Económicos y Urbanismo, sin fondos nuevos. Prioridades: arbolado, gestión de residuos y saneamiento de las cuencas del Bajo.

Por qué 1,5% y no otra cifra. Es lo que hace falta para que la función deje de ser residual, y es lo que entra sin tocar el gasto rígido: 3.455 millones adicionales, el 4,0% del margen flexible. Dentro del 58,6% que queda libre después de las dos propuestas grandes.

De dónde salen. De Servicios Económicos y de Urbanismo, que son las finalidades a las que la función ambiental pertenece. No de salud, no de seguridad y no de educación: mover fondos entre finalidades distintas es lo que vuelve incomparables las series, y este programa acaba de dedicar un capítulo a ese problema.

Cuatro pesos de cada mil. Esa es la distancia entre lo que el plan dice y lo que el presupuesto hace.

Se intentó licitar dos veces, las dos fracasaron, y el contrato de seis meses va por el año diecisiete

Recolección de residuos, barrido y limpieza son 49.270 millones al año: la subfunción más cara del presupuesto municipal, más que toda la obra pública de un año entero. **Ninguna licitación pública terminó en adjudicación del servicio troncal desde 2009,** y no es por falta de intentos.

El primer intento: la Licitación Pública 17/2008. El propio Municipio la **declaró desierta** por el Decreto 513 del 24 de febrero de 2009, invocando la crisis financiera global. En mayo de ese año contrató por negociación directa a una unión transitoria de empresas que había sido oferente en esa misma licitación, por **seis meses**, con un plazo corto «debido a la prudencia que se debe adoptar por la crisis económica mundial».

El segundo: la Licitación Pública 40/2019, llamada por el Decreto 2278 del 26 de diciembre de 2019, con un presupuesto oficial de 5.100 millones. Compraron el pliego **dos oferentes**, uno de ellos el prestador vigente. El **Decreto 1566 del 13 de noviembre de 2020** desestimó la

El dato que falta, y que este programa asume. Ambiente creció 23,1% real entre 2024 y 2025 —es la tercera función que más creció— y aun así es el 0,4%. **Crecer un cuarto sobre casi nada sigue siendo casi nada,** y es exactamente el tipo de cifra que suena bien en un anuncio y no cambia una cuadra.

Qué no promete. No promete resolver el saneamiento de las cuencas del Bajo, que excede al Municipio y compromete a la Provincia y a ACUMAR según la cuenca. Promete la parte municipal y dice cuál es.

Y hay un antecedente que conviene tener a la vista. En junio de 2025 el Concejo sancionó la Ordenanza 9395, de **Paisaje Protegido Municipal**, y el Departamento Ejecutivo la vetó por decreto. **Vetar es una facultad legal del intendente y no lo discutimos como irregularidad:** lo traímos porque muestra dónde termina lo que el Concejo puede decidir solo en materia ambiental, y por qué este programa insiste en que las cosas que importan queden atadas a una partida afectada y no a la voluntad de quien gobierne. El capítulo 4 vuelve sobre esto.

totalidad de las ofertas y dejó sin efecto el llamado, porque la mejor oferta económica superaba las estimaciones del propio Municipio.

Y los seis meses de 2009 siguen corriendo. El **Decreto 2293 del 30 de diciembre de 2022** formalizó la prórroga «hasta que se resuelva una nueva contratación»: sin fecha de vencimiento. En ese mismo decreto, la columna «decreto de adjudicación» de la fila del servicio troncal **está en blanco**, mientras la de servicios complementarios sí la consigna.

Lo que se firma cada año son redeterminaciones de precio. El expediente 5229/2008 acumula alcances numerados hasta el 68, y el acto más reciente sobre el troncal es de junio de 2026. La única licitación adjudicada a esa unión de empresas en todo el período es la 17/2014, y es por servicios **complementarios**.

No es una irregularidad de esta gestión ni de la anterior: atraviesa a las dos y a las que hubo antes. Y la administración llama «adjudicataria» a una empresa que sus propios papeles describen como contratada directamente tras una licitación desierta.

QUÉ PROPONE ESTE PROGRAMA

Licitar la recolección, con el pliego discutido antes. Plazo cierto, frecuencias, horarios, zonas y qué se separa, discutidos **antes** del llamado y no después. Porque los dos intentos anteriores fracasaron y el segundo fracasó por una razón concreta: las ofertas superaban la estimación municipal. **Cuando dos licitaciones se caen por el precio, el problema puede estar en cómo se armó el pliego,** y eso es exactamente lo que discutirlo antes vendría a resolver.

Indicador de servicio por zona para cada comisión vecinal, y penalidades que se apliquen con el reclamo del vecino como prueba. Un contrato de este tamaño sin medición por zona no se puede controlar desde afuera.

Lo que este programa NO propone es que las comisiones ejecuten la recolección. La obra vecinal funciona porque es discreta: se hace, se recibe y se paga. La recolección es un servicio diario que no puede fallar un día, y una zona sin recolección una semana es un problema sanitario. **El reciclado y los puntos de acopio sí pueden ser vecinales desde el día uno:** las cooperativas ya lo hacen en el conurbano.

No afirmamos que se haya pagado de más: **no se puede saber, porque no hubo con qué comparar en diecisiete años.** Ese es exactamente el problema, y es el mismo argumento del precio unitario en salud: sin comparación no hay control posible, con funcionarios honestos o sin ellos.

Cómo se verificó, y por qué conviene decirlo. El Boletín Oficial municipal vive en dos plataformas: la vieja publica hasta marzo de 2024 y **su buscador sólo indexa el título del boletín, no el texto de los decretos;** la nueva cubre desde el 15 de marzo de 2024 hasta hoy y sí busca dentro. *Quien busque «recolección de residuos» en la plataforma vieja no*

encuentra nada y concluye que no hay nada. Para este capítulo se leyó el texto de los boletines de 2009 a 2024, de los cuales seis no se pudieron abrir por archivo dañado o enlace roto.

El ruido es la contaminación que nadie mide

La partida de ambiente se describe hoy como arbolado, residuos y saneamiento. Falta la que afecta a más gente todos los días y no tiene un solo número publicado.

Es competencia municipal sin discusión. La Ley Orgánica, en su artículo 27 inciso 17, pone en cabeza del Concejo Deliberante la **«prevención y eliminación de las molestias que afecten la tranquilidad»**, en especial las de origen sonoro. Y la Justicia de Falta municipal juzga las infracciones de tránsito cometidas en el partido.

Y no hay ordenanza. Se buscó en el Digesto municipal, carpeta por carpeta, y en el Boletín: **no se encontró una ordenanza de ruidos de San Isidro.** Los canales de reclamo que sí existen son para comercios, industrias y obras en construcción: **ninguno menciona el ruido de vehículos en circulación.**

El límite ya está escrito en la norma nacional. El Anexo 1 del Decreto 779/95, que reglamenta la Ley de Tránsito, fija para un colectivo **80 decibeles** —83 si el motor es grande— en las configuraciones posteriores a 1997, y 89 en las anteriores. Para cualquier vehículo en circulación, moto incluida, la regla operativa es no superar el valor homologado de su modelo más tres decibeles.

Dos fuentes distintas y conviene separarlas: motores viejos de colectivo, que son un problema de flota, y escapes modificados de moto, que son una infracción individual. La ley provincial obliga a las motos a llevar silenciador de escape; lo que falta no es la norma, es medir y labrar.

Y ACÁ HAY QUE SER HONESTO CON LA HERRAMIENTA

La medición automática de ruido con lectura de patente existe, pero casi en ninguna parte multa todavía. París la ensaya desde 2022 con un umbral de 85 decibeles y **aún no emite una sola multa:** falta la homologación metrológica del instrumento y el Consejo de Estado pidió una nueva base legislativa. El Reino Unido hizo su prueba en modo simulado, sin sancionar. Barcelona tiene once puntos instalados y tampoco multa.

El único lugar que hoy multa de verdad es Nueva York, con una ley de 2024: doce cámaras emitieron 1.691 actas en 2025 sobre 15.994 eventos capturados —el 11%—. **No se encontró ningún caso implementado en la Argentina ni en la región.**

Por eso el orden que este programa propone es el inverso al del anuncio. Primero la ordenanza que hoy no existe y la medición con sensores donde está el problema, para saber dónde y cuánto. **La sanción automática recién cuando el instrumento esté homologado,** igual que el radar de velocidad: si no, la primera apelación tumba el sistema entero y con él la ordenanza. Prometer multas por ruido para el primer año sería prometer algo que París no consiguió en cuatro.

Lo que sí se puede prometer es la norma, la medición y su publicación. Y el efecto buscado no es recaudar: **con dos multas, el caño de escape vuelve a tener silenciador.** No hace falta perseguir a nadie.

El urbanismo no pasa por el Concejo

Un hallazgo propio, y sale de contar. Revisamos los 15.464 actos administrativos publicados en el Boletín Oficial entre febrero de 2024 y septiembre de 2026. La expresión «convenio urbanístico» **no aparece ni una sola vez.**

Lo que sí aparece son decretos individuales: 95 decretos de materia urbanística —permisos de localización, factibilidades y afines— de los cuales 73 identifican un inmueble concreto. Y una sola ordenanza que toca el Código de Ordenamiento Urbano en todo el período.

Y no caen parejo. De los 73 decretos con inmueble identificado, **Martínez concentra el 28,8%, San Isidro ciudad el 27,4% y Boulogne el 19,2%.** Tres localidades explican tres de cada cuatro

decisiones urbanísticas del período, mientras Villa Adelina reúne tres en dos años y medio. El desarrollo también tiene mapa.

Eso significa que el desarrollo urbano se decide caso por caso, por decreto del Ejecutivo, y no por una norma que el Concejo discuta y vote. Cada permiso es legal; lo que no existe es la instancia donde se discuta el conjunto.

Y explica el reclamo vecinal. Cuando los vecinos objetan la construcción en altura y hablan de falta de diálogo, no es una impresión: **no hay un ámbito donde plantearlo, porque estas decisiones no pasan por el cuerpo deliberativo.** Este programa no propone frenar la construcción: propone que el criterio se discuta y se vote, y que los permisos individuales se publiquen con su localidad.

El espacio público: quién decide qué se hace con él

Ambiente y espacio público son la Prioridad II declarada, y donde más se ejecutó. Por eso conviene mirar cómo se decidió, que es una discusión distinta de cuánto se gastó.

El caso más claro es la costa. En junio de 2025 el Municipio demolió el bar Catalejo, en Roque Sáenz Peña 1601, y en julio Barisidro, en el 1602. Los dos funcionaban desde 1996 con permiso precario y gratuito sobre terreno público, sin pagar canon, y el decreto original prevía revocarlo. **Revocar ese permiso estuvo bien y este programa no lo discute:** nadie debería usar treinta años gratis un predio que es de todos.

Lo discutible es que se destruyó capital que funcionaba. Eran 9.775 metros cuadrados construidos frente al río, con locales en actividad que empleaban gente y traían público al Bajo. **Revocar el permiso y adjudicárselo a otro que pague es una cosa; demolerlo es otra.** Lo primero convierte un activo que no rendía nada en uno que rinde. Lo segundo lo borra.

Y no hubo llamado, no hubo pliego, no hubo concurso. Un predio en el punto de mayor valor de la costa no carece de interesados dispuestos a pagar un canon: carece de un procedimiento que los convoque.

Y el orden de los pasos fue el inverso al que este programa propone. El plan de participación ciudadana, con recorridas y escucha de vecinos, se anunció entre julio y septiembre de 2025 —cuando Catalejo ya estaba demolido y Barisidro entregado—. Se consultó a **los vecinos sobre un espacio que ya se había vaciado.**

Y hubo una pérdida que nadie contó. Esos locales empleaban gente y traían público al Bajo sin que el Municipio pusiera un peso. El capítulo 1 muestra que toda la política municipal de empleo son 170 millones al año. **Acceso público y actividad no son excluyentes,** y no se hizo el ejercicio de intentar las dos.

QUÉ PROPONE ESTE PROGRAMA PARA LAS HECTÁREAS QUE FALTAN

El Municipio anunció que va a recuperar ocho hectáreas de costa hoy ocupadas o de acceso restringido. Ese objetivo es correcto y este programa lo sostiene. Lo que cambia es cómo se decide qué se hace con cada una.

La regla es reasignar, no demoler. Un permiso vencido o revocado se licita: entra otro concesionario que paga canon, el edificio sigue en pie y los puestos de trabajo no se pierden. El Municipio pasa de no cobrar nada a cobrar, sin destruir nada. **Demoler es la última opción, no la primera,** y exige fundamentar por escrito por qué lo que está construido no sirve.

Eso es lo que no se hizo en la costa. No se discute que se revocara: se discute que hubiera 9.775 metros cuadrados construidos y funcionando, con gente empleada, y que la respuesta fuera una topadora en vez de un pliego.

Y acá el mecanismo del capítulo 4 no alcanza, y conviene decirlo. La costa no es de una zona: es de los 297.282 habitantes del partido. Una comisión zonal decidiendo sobre la ribera decidiría por gente que no la votó, y al mismo tiempo alguien de Villa Adelina que va al río los domingos no tendría voz. La partida vecinal está pensada para obra de barrio —cloacas, gas, veredas—, **no para bienes de alcance distrital.**

La sección 4.6 lo resuelve: la comisión zonal decide lo que sirve principalmente a su zona, y ninguna parcela de alcance distrital se contrata ni se demuele antes de que exista un procedimiento de consulta que alcance a todo el partido. **Y donde haya uso comercial, que se licite con canon, con pliego público y con exigencia de empleo local,** en vez de regalarse por treinta años o demolerse sin preguntar. Lo que hoy no paga nada debería pagar; lo que puede generar trabajo debería generarlo.

El que usa el parque está ahí todos los días

El capítulo 4 resolvió quién decide qué obra se hace. Falta quién cuida el espacio verde el resto del año: la asamblea decide una vez, y el que usa la plaza está ahí siempre y se entera antes que cualquier sistema.

Asociaciones de parque, reconocidas por ordenanza, con el marco de la 6045 extendido al espacio verde. No es un órgano nuevo: es la misma figura de asociación vecinal que el capítulo 4 usa, aplicada a un espacio concreto y no a una zona entera.

Tres facultades, y ninguna más. Aviso previo obligatorio de cualquier obra en su espacio, con plazo para opinar **antes** de que se firme el contrato. Objeción por escrito, con respuesta fundada del Ejecutivo. **Y firma en la recepción de la obra: sin esa firma no se paga,** que es el momento en que la recepción libera el pago final.

Con plazo y silencio positivo. Si la asociación no dice nada dentro del plazo, se da por conforme. No es un veto: cualquier disconformidad no puede paralizar una obra, o el mecanismo termina sirviendo para frenar y no para cuidar. Y se aplica sólo al espacio verde que esa asociación usa.

Qué corrige. Se cementa lo que estaba verde, y pasa porque la obra se decide arriba y nadie con interés en ese parque tiene cómo frenarla a tiempo. **No hace falta suponer una intención para explicarlo:** alcanza con que no exista nadie con facultad de objetar antes de la firma. Esto crea a ese alguien.

Sobre este caso. Las fechas, las direcciones y la condición de permiso precario y gratuito surgen de la cobertura periodística de junio y julio de 2025 y de los comunicados del propio Municipio. La petición vecinal «No al cierre de Catalejo y Barisidro» circuló ocho

meses antes de la demolición. Este programa no atribuye motivos a esa decisión: señala dos hechos verificables —que no hubo concurso previo y que la consulta llegó después— y propone el orden inverso para lo que falta.